

<제1장 노동법 총론.제2절 법원의 경합>

I. 서설

- 노동법의 법원은 헌법, 법률 등의 실정노동법부터 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등의 노사자치규범에 이르기까지 다양한 형태로 존재한다. 하나의 노동 관계를 규율하는 데 있어 여러 법원이 동시에 적용될 수 있는데, 이때 각 법원이 정하고 있는 근로 조건이 서로 상이하여 충돌하는 경우를 법원의 경합이라 한다. 법원의 경합이 발생했을 때 어떤 규범이 우선적으로 적용되어야 하는지를 정하는 규범 상호 간의 효력 관계 원칙이 필요하며, 일반 법원칙 외에 노동법의 특수성을 반영하는 유리성의 원칙이 중요하게 다루어진다.

II. 유리성의 원칙

1. 의의

- 유리성의 원칙이란 하나의 노동 관계에 여러 개의 법원이 동시에 적용될 때, 근로자에게 가장 유리한 근로 조건을 규정하고 있는 규범이 우선적으로 적용되어야 한다는 원칙이다. 이는 노동법의 존재 목적인 근로자 보호를 강화하기 위해 근로 조건의 최저 기준을 확보하고자 하는 노동법 특유의 특성을 반영한다. 이 원칙은 일반적인 법원칙인 상위 법 우선의 원칙과 신법 우선의 원칙에 대한 예외로서 노동법의 특수한 효력 관계를 정립한다.

2. 관련 조문[근기법 제3조, 제15조, 제97조]

- 유리성의 원칙이 직접적 또는 간접적으로 적용되는 근로기준법 상의 주요 조문은 다음과 같다.

(1) 근로기준법 제3조 (근로조건의 기준)

- 근로기준법 제3조는 이 법에서 정하는 근로조건은 최저기준이므로 근로 관계 당사자는 이 기준을 이유로 근로조건을 낮출 수 없다.고 규정한다. 이는 근로기준법이 최저 기준을 설정함으로써 근로자에게 유리하게 더 높은 기준을 설정하는 것을 허용한다는 원칙을 천명한다.

(2) 근로기준법 제15조 (이 법을 위반한 근로계약)

- 근로기준법 제15조 제1항은 이 법에서 정하는 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한정하여 무효로 한다.고 규정하고 있다. 이는 근로계약이 근로기준법이 정한 최저 기준에 미달할 경우 미달 부분이 무효가 되고, 그 무효로 된 부분은 근로기준법에서 정한 기준에 따르도록 하는 보충적 효력을 규정한다. 이는 강행규정성과 직접적으로 관련되며 근로 조건을 저하시키는 근로계약을 배제하는 최저 기준의 원칙을 명시한다.

(3) 근로기준법 제97조 (위반의 효력)

- 근로기준법 제97조는 취업규칙에서 정한 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 관하여는 무효로 한다. 이 경우 무효로 된 부분은 취업규칙에 정한 기준에 따른다.고 규정한다. 이 조문과 관련된 판례는 근로기준법 제97조를 반대해석하면, 취업규칙에서 정한 기준보다 유리한 근로 조건을 정한 개별 근로계약 부분은 유효하고 취업규칙에서 정한 기준에 우선하여 적용된다고 판시한다.

3. 법원 간의 적용 관계

- 유리성의 원칙은 노동법의 모든 법원 간에 획일적으로 적용되는 것이 아니라, 그 성격에 따라 적용 범위가 제한된다.

(1) 법률과 노사자치규범 간의 관계

- 법률(강행규정)은 근로 조건의 최저 기준을 설정하는 상위 규범이므로, 단체협약이나 취업규칙이 법률보다 불리한 조건을 정할 수 없다. 이는 근로기준법 제15조와 제97조에 따라 최저 기준 준수의 원칙이 관철되는 것이다. 다만, 노사자치규범이 법률보다 근로자에게 유리한 조건을 정하는 것은 허용된다.

(2) 단체협약과 취업규칙 간의 관계

- 근로기준법 제96조 제1항에 따라 취업규칙은 단체협약과 어긋나서는 아니 된다. 따라서 취업규칙이 단체협약보다 근로자에게 불리하게 근로 조건을 정한 경우, 취업규칙은 무효가 되고 단체협약의 내용이 적용된다(상위 규범 우선의 원칙). 다만, 취업규칙이 단체협약보다 근로자에게 유리하게 근로 조건을 정한 경우 유리성의 원칙을 적용할지 문제된다. 판례는 단체협약의 개정에도 불구하고 종전의 단체협약과 동일한 내용의 취업규칙이 그대로 적용된다면 단체협약의 개정은 그 목적을 달성할 수 없으므로 개정된 단체협약에는 당연히 취업규칙상의 유리한 조건의 적용을 배제하고 개정된 단체협약이 우선적으로 적용된다는 내용의 합의가 포함된 것이라고 봄이 당사자의 의사에 합치한다고 판시하여 유리성의 원칙을 부정한다.

(3) 취업규칙과 근로계약 간의 관계

- 근로기준법에는 취업규칙과 근로계약 간의 직접적인 효력 관계를 규정하는 조문이 없으나, 판례는 취업규칙이 근로계약보다 근로자에게 불리하게 근로 조건을 정한 경우 취업규칙이 적용되지 않으며 근로계약이 유효하다고 본다(유리성의 원칙 적용). 다만, 취업규칙이 근로계약보다 유리한 근로 조건을 정한 경우, 근로자는 취업규칙에 따른 유리한 근로 조건의 적용을 주장할 수 있다.

(4) 유리성의 원칙 적용 대상 (개별 항목 단위 vs 규범 전체)

- 유리성의 원칙을 적용할 때 비교 대상이 되는 규범의 유리성 판단을 개별적인 항목별로 할 것인지(항목별 유리성의 원칙), 아니면 전체를 종합적으로 평가할 것인지(전체적 유리성의 원칙)에 대해 견해가 대립한다. 판례는 근로 조건의 각 항목을 개별적으로 비교하여 근로자에게 유리한 규정이 우선적으로 적용된다는 항목별 유리성의 원칙을 원칙적으로 채택하고 있다.

III. 결론

- 노동법의 법원 경합은 다양한 규범의 효력을 조정하는 문제이며, 이때 근로자 보호를 위한 최저 기준 확보의 관점에서 유리성의 원칙이 중요한 역할을 수행한다. 근로기준법의 관련 조문들은 근로 조건을 저하시키는 하위 규범을 배제하고 상위 규범의 기준을 보충한다. 유리성의 판단은 판례에 따라 개별 항목별로 이루어지는 것이 원칙이며, 이는 근로자의 실질적인 이익을 최대화하기 위함이다.